

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3834/2531

อัยการ กรมอัยการ
นางสาว วรรณ ปาน เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 172, มาตรา 174, มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 84

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้รอการลงโทษจำคุกไว้ ขอให้ศาลนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้มาบวกกับโทษในคดีที่โจทก์ฟ้องด้วย ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงต่างหากจากข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายว่าจำเลยกระทำผิดในคดีที่โจทก์ฟ้องและเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้ปรากฏเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพเพียงว่าได้กระทำความผิดจริงตามฟ้องเท่านั้น มิได้ให้การรับด้วยว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์อ้างมาในฟ้องและโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบพยานให้ปรากฏ แม้รายการประวัติอาชญากรรมที่พนักงานคุมประพฤติส่งต่อศาลชั้นต้นพร้อมกับรายงานการสืบเสาะ จะระบุรายการตรงกับที่โจทก์บรรยายไว้ในฟ้อง ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงไม่ติดใจคัดค้านกรณีก็ยังไม่อาจรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีก่อนตามรายการประวัติอาชญากรรม จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์อ้างมาในฟ้องจะนำโทษในคดีดังกล่าวมาบวกกับโทษในคดีที่โจทก์ฟ้องไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีน และเคยต้องคำพิพากษาที่ศาลให้รอกการลงโทษมาก่อน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ และบวกโทษที่รอไว้ จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 1 ปี โจทก์อุทธรณ์ขอให้บวกโทษที่รอด้วยศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า ที่ศาลล่างทั้งสองไม่นำโทษจำคุกของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 2482/2530 และ 2796/2530 ของศาลแขวงพระนครใต้ ซึ่งให้จำคุกจำเลยคดีละ 15 วัน และรอกการลงโทษไว้แต่ละคดีภายในกำหนด 1 ปี มาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ปรากฏตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์คดีนี้ว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงพระนครใต้ คดีหมายเลขแดงที่ 2482/2530 และ 2796/2530 ให้ลงโทษจำคุกคดีละ 15 วัน ปรับคดีละ 500 บาท โทษจำคุกรอกการลงโทษมีกำหนดคดีละ 1 ปี จำเลยมากระทำผิดคดีนี้อีกขอให้ให้นำโทษจำคุกของจำเลยทั้งสองคดีดังกล่าวมาบวกกับโทษจำเลยในคดีนี้ด้วย เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2482/2530 และ 2796/2530 ของศาลแขวงพระนครใต้ และศาลดังกล่าวได้พิพากษาลงโทษและรอกการลงโทษจำเลยไว้แต่ละคดีมีกำหนดเวลา 1 ปีนั้น เป็นข้อเท็จจริงต่างหากจากข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายว่าจำเลยกระทำผิดในคดีนี้และเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้ปรากฏ คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพเพียงว่าได้กระทำความผิดจริงตามฟ้องเท่านั้นจำเลยมิได้ให้การรับด้วยว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์อ้างมาในฟ้อง โจทก์ก็ไม่ได้นำสืบพยานให้ปรากฏเช่นนั้นส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาว่าข้อเท็จจริงในสำนวนฟังได้ว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีที่โจทก์อ้างมาในฟ้องเพราะตามรายการประวัติอาชญากรที่พนักงานคุมประพฤติส่งต่อศาลชั้นต้น พร้อมกับรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติระบุไว้ในรายการที่ 9 และ 10 ตรงกับที่โจทก์บรรยายไว้ในฟ้องนั้น ก็ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล

ชั้นต้นเพียงพอว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ตั้งใจคัดค้านรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติเท่านั้น กรณียังไม่อาจรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีก่อนตามรายการทะเบียนประวัติอาชญากรดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยนี้เป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่2482/2530 และ 2796/2530 ของศาลแขวงพระนครใต้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่นำโทษของจำเลยในคดีดังกล่าวมาบวกกับโทษของจำเลยในคดีนี้จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>